

1069394-05.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Guilherme Madeira Dezem

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 44ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... por condômino em face do condomínio. Furto em unidade residencial autônoma.

Sentença de parcial procedência. Inconformismo do demandado. Acolhimento.

Inexistência de convenção ou regulamento interno que obrigue toda a massa de condôminos a se responsabilizar pelos prejuízos decorrentes de furtos praticados em unidade residencial autônoma do condomínio. Impossibilidade de se imputar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

44ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

1069394-05.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1069394-05.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Persio Martini Natividade

Requerido:

Condominio Edificio Gertrudes e outro

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Madeira Dezem

Vistos.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por Persio Martini Natividade contra Condomínio Edifício Gertrudes e outra. Alega, em suma, que falha de segurança do condomínio permitiu com que criminosos invadissem seu apartamento no dia 14/11/2020 e dele substraíssem vários bens. Pretende com esta ação indenização por danos materiais ante os prejuízos experimentados, além de compensação por danos morais.

Em contestação, a ré Silvania apontou a ocorrência de fortuito externo e asseverou que, como síndica à época, tomou todas as providências necessárias para minimizar os danos. Destaca que apenas a unidade do autor foi objeto de ilícito e que não houve falha de segurança do condomínio, não tendo praticado qualquer ilícito a autorizar as indenizações pleiteadas. Pugnou pela improcedência. O condomínio réu, a seu turno, arguiu preliminar e, no mérito, em síntese, reforçou

as alegações da corré Silvania, apontando a inexistência de nexo causal entre o apontado ilícito e os danos daí oriundos. Pugnou pela improcedência.

Réplica às folhas 146/177.

As partes pugnam pela produção de prova pericial (depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas) - folhas 182/185.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conheço do pedido nesta fase. Faço-o com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas. Indefiro, assim, as requeridas pelas partes, prescindíveis à solução da controvérsia (art. 370, parágrafo único, CPC).

Rejeito a preliminar que, na verdade, confunde-se com o mérito e, dada a teoria da asserção e a profundidade da cognição, com este serão julgadas. Em suma, priorizando-se a resolução meritória (art. 4º e 6º, CPC) "consideram-se preenchidas as condições da ação se o autor alegar na exordial que seu direito foi lesado, sendo a efetiva ocorrência de lesão matéria de mérito"

No mérito, o pedido é improcedente.

É incontroverso o furto ocorrido no apartamento do autor, que se localiza no condomínio réu, no dia 14/11/2020. O ponto controvertido é a responsabilidade ou não do condomínio e de sua síndica à época pelo ilícito e os danos que daí decorreram.

Da análise da prova produzida, não se verifica que a ré Silvania tenha, de qualquer modo, concorrido pessoalmente para o ilícito ou seu agravamento.

Não se pode confundir o condomínio com a pessoa distinta de sua representante legal, não se olvidando que as deliberações, inclusive aquelas relativas à segurança do local, são tomadas em assembleia, pelos condôminos.

Em relação ao condomínio, este somente poderá responder pelos danos sofridos pelo condômino, em decorrência de fatos havidos em suas dependências, se houver previsão convencional para tanto.

No caso em tela, não há nenhuma previsão em convenção de condomínio ou, ao que consta, em decisão de assembleia fixando a respectiva responsabilidade (fls. 139/142), sendo necessária, então, a análise da questão sob o ângulo da responsabilidade subjetiva, considerando-se eventual conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) dos prepostos.

Nesse ponto, ambos os réus afirmam que o condomínio não possui portaria 24 horas e que ali há apenas um zelador, cujas funções não incluem a de portaria, o que não foi impugnado. Em réplica, o autor afirma que certamente os criminosos estavam na posse de sensor de acesso ao prédio (fls. 150), o que indica que a invasão da unidade não se deu por falha do preposto.

Logo, improcedem os pedidos autorais, já tendo se pronunciado no mesmo sentido o E. TJSP, em caso análogo:

Responsabilidade civil. Indenizatória por danos materiais e morais. Pleito formulado por condômino em face do condomínio. Furto em unidade residencial autônoma. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do demandado. Acolhimento. Inexistência de convenção ou regulamento interno que obrigue toda a massa de condôminos a se responsabilizar pelos prejuízos decorrentes de furtos praticados em unidade residencial autônoma do condomínio. Impossibilidade de se imputar aos demais condôminos a obrigação de arcar com os danos materiais advindos do ilícito, se eles não tiverem anuído previamente em dividir tais prejuízos. Inexistência de

sistemas de segurança e vigilância especializados. Responsabilidade não configurada. Precedentes. Responsabilidade que não pode ser presumida. Dano moral. Não ocorrência, mesmo porque ausente ato ilícito por parte do condomínio. Sentença reformada. Honorários convencionais. Pleito afastado. Recurso provido para julgar a ação improcedente.

(TJSP; Apelação Cível 1011837-97.2021.8.26.0002; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Ante o exposto, REJEITO o pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Custas e despesas processuais pelo autor, inclusive honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (art. 85, § 2º, CPC).

Custas de apelação (salvo em caso de gratuidade): a recolher em guia própria (DARE), pelo Código 230-6 (Ao Estado), R\$ 1680,00, equivalente a 4% sobre o valor da causa, ou sobre o valor da condenação, conforme o caso, atualizado de acordo com a Tabela do E. TJSP, ressalvado o valor mínimo de 05 (cinco) e máximo de 3.000 (três mil) UFESP's, de acordo com a lei 11.608/03.

P.R.I.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA